

UGEL-Tocache

"Decenio de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N°.....002547.....

Tocache, 05 SEP 2023

VISTO, el Memorando N° 809-2023-GRSM-DRE-UGELSM/D de fecha 24 de agosto de 2023; la OPINION LEGAL N° 081-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ., de fecha 23 de agosto del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 205-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 11 de Agosto del 2023, emitido por el Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales - Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, solicita opinión legal con respecto al reconocimiento de vacaciones a favor de la Sra. Thalía Córdova Fasabi.

Que, con Informe N° 166-2023-GRSM-Dre-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 10 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, en donde sugiere evaluar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el pago de Vacaciones Truncas, según la opinión legal de la oficina de Asesoría Jurídica.

Que, con Carta N° 014-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/GRRHH/MOD.ASIS, de fecha 10 de Agosto del 2023, emitido por Rodolfo Caseres Arrece - Responsable de Modulo, en donde hace llegar el Reporte de Récord de Vacaciones de Thalía Córdova Fasabi, asimismo en el Sistema de Vacaciones UGEL se verifica que tiene 60 días de vacaciones pendientes, anexándose a la carta documentales como: Acta de Adjudicación, Contratos Administrativos de Servicios, Resoluciones Jefaturales de la servidora Thalía Córdova Fasabi.

Que, con Ficha Personal de Vacaciones en el 2023, en donde se observa que la servidora Thalía Córdova Fasabi-Secretaria de Dirección, está pendiente de 60 días por tomar de sus vacaciones.

Que, con Formulario Único de Trámite (FUT), suscrito por la servidora Thalía Córdova Fasabi - Secretaria de Dirección, en el cual solicita el reconocimiento de vacaciones de 60 días acumulados.

Que, con Informe N° 0133-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PRESUPUESTO, de fecha 22 de Agosto de 2023, emitido por la Mag. Elina Germany Pérez-Especialista en Presupuesto, acerca de disponibilidad presupuestaria, en donde concluye que la oficina de Presupuesto hace conocer mediante Informe N° 0124-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, según lo solicitado en el documento en el antecedente, NO se dispone de presupuesto en la genérica, 2.3 de la partida 2.3.2.8.1.5, vacaciones truncas por lo que se adjunta reporte del SIAF-OPERACIONES en línea de la U.E -303 Educación Alto Huallaga Tocache para que conste su verificación.

Que, con Nota de Coordinación N° 189-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PPTO, de fecha 22 de Agosto de 2023, emitido por la CPC Milita Pezo Valles-Jefe del área de Gestión Institucional de Ugel Tocache, en donde remite informe sobre la No disponibilidad presupuestal para pago de vacaciones truncas de trabajadora, asimismo, la especialista de Presupuesto Lic. Elina Germán Pérez informa que NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para pago de vacaciones truncas del personal administrativo régimen CAS, respecto a la solicitud de la trabajadora Thalía Córdova Fasabi.



Que, con Informe Técnico legal N° 005-2023-UGEL- TOCACHE/ALE-CSR, de fecha 16 de Agosto de 2023, emitido por el Abog. Cistero Saboya Ramírez -Asesoría Legal Externa de la UGEL TOCACHE, quien concluye que se debe conceder los 60 días de vacaciones pendientes a favor de la Sra. Thalía Córdova Fasabi, siendo que se debe contar con disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones pendientes y no gozadas por la servidora, por lo que se requerirá un informe al área correspondiente.

Que, el descanso vacacional es un derecho fundamental que se encuentra previsto a un nivel supranacional en el numeral 1 del artículo 2° del Convenio 521 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en el numeral 1 del artículo 31° del Convenio número 1322 de la mencionada Organización, de los cuales se puede desprender que todo trabajador tiene protección de su derecho al descanso físico después del servicio prestado a su empleador.

Que, asimismo, en nuestro ordenamiento laboral el artículo 25 de la Constitución Política se refiere al derecho fundamental de los trabajadores al descanso remunerado: "(...) los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o convenio. Su goce en el sector público, se rige por el Decreto Legislativo N° 1405 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, normas que establecen el récord laboral que los servidores civiles deben cumplir para hacer efectivo el descanso vacacional anual.

Que, asimismo, de forma supletoria, el Decreto Legislativo continúa siendo aplicable a los servidores civiles sujetos a dicho régimen laboral, en todo aquello que no se oponga al Decreto Legislativo N° 1405 y su Reglamento o que hubiera sido modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1405.

Que, en principio, es preciso señalar que en virtud del Principio de Legalidad reconocido en el numeral 1.1 artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Que, es pertinente señalar que dicho principio general supone la sujeción irrestricta de la Administración Pública al bloque normativo, exigiéndose que todas las actuaciones desplegadas por las entidades públicas que la conforman se encuentren legitimadas y autorizadas por las normas jurídicas vigentes, siendo posible su actuación únicamente respecto de aquello sobre lo cual se les hubiera concedido potestades.

En principio, debemos indicar que el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (en adelante, régimen CAS) constituye una modalidad especial de contratación laboral de aplicación exclusiva para la Administración Pública. Este régimen laboral se regula por el Decreto Legislativo N° 1057 y sus normas reglamentarias. No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del Sector Público (Decreto Legislativo N° 276), al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728), ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales.

Que, es preciso remitirnos al Informe Técnico N° 421-2016-SERVIR/GPGSC, cuyo contenido recomendamos revisar para mayor detalle, en el cual se concluyó lo siguiente:

"3.1 El derecho de descanso vacacional mediante el régimen CAS se otorga por treinta (30) días calendario, una vez cumplido el año de la prestación de servicios; sin embargo, si el contrato CAS concluye al año de servicios o después de este sin que se haya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador percibe el pago correspondiente al descanso físico acumulado y no gozado por cada año de servicios cumplido, sin observar a tal efecto, un máximo de periodos.

3.2 En el régimen CAS y sus disposiciones reglamentarias y complementarias no se ha regulado la acumulación de periodos vacacionales, por lo que, los servidores CAS que no hayan gozado de su descanso vacacional en la oportunidad correspondiente, mientras mantengan vínculo laboral con la entidad empleadora, podrán gozar con posterioridad de todo el periodo de descanso físico al que tengan derecho."

16. De otra parte, corresponde remitirnos a lo señalado en el Informe Técnico N° 1741-2019-SERVIR/GPGSC, cuyo contenido ratificamos y recomendamos revisar para mayor detalle, en el cual se señaló lo siguiente:



LC2547

"2.7 (...) la liquidación de vacaciones truncas y/o no gozadas se producirá incluso cuando el contrato administrativo de servicios concluye e inmediatamente después el servidor se vincule nuevamente a la entidad bajo un contrato administrativo de servicios distinto, toda vez que cada contrato administrativo de servicios representa, una relación laboral distinta e independiente, siendo imposible acumular derechos o beneficios entre sí.

2.8 De otro lado, precisamos que a diferencia de lo regulado en el régimen del Decreto Legislativo N° 276- en el régimen especial de contratación administrativa de servicios no se ha establecido un límite de acumulación de periodos vacacionales. Por lo tanto, los servidores sujetos a este régimen serán acreedores a percibir tantas compensaciones por vacaciones truncas como periodos vacacionales pendientes de goce registren".

17. Que, finalmente, se debe tener en cuenta que, en caso de producirse modificaciones al rol de vacaciones, motivadas por la solicitud del servidor o por suspensión del descanso vacacional, corresponde al jefe inmediato del servidor comunicar a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces, con la finalidad que ésta efectúe el control en la programación de vacaciones.

18. Por regla general, los servidores civiles: "Tienen derecho a gozar del descanso vacacional remunerado de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios está condicionado al récord vacacional regulado en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1405, el cual a su vez considera como días efectivos de labores a aquellos señalados en el numeral 4.1 del artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, que a la letra dice:

"Artículo 4.- Del récord vacacional:

4.1. Para efectos del cómputo del récord vacacional, se considera como días efectivos de trabajo los siguientes:

- a. La jornada ordinaria de servicio.
- b. Las horas de descanso con las que se compensa el sobretiempo, siempre que hayan sido descontadas de la jornada ordinaria de servicio.
- c. Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere 60 días al año.
- d. El descanso pre y post natal.
- e. La licencia por paternidad.
- f. El permiso por lactancia materna.
- g. Las horas en las que se compensa el permiso por docencia, siempre que las horas de docencia hayan sido descontadas de la jornada ordinaria de servicio.
- h. El permiso y licencia sindical.
- i. **El periodo vacacional correspondiente al año anterior.**
- j. Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.
- k. Las inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión de la entidad.

Que, con Opinión Legal N° 081-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ., de fecha 23 de agosto del 2023, emitido por la Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica la Abg. Dolly RENGIFO ROMERO sugirió **DECLARAR PROCEDENTE** el pedido de la Sra. THALIA CORDOVA FASABI- Secretaria de Dirección, quien solicita Reconocimiento de Vacaciones. Asimismo, REALIZAR sugirió a la Oficina competente, el Reconocimiento de Vacaciones, de la servidora THALIA CORDOVA FASABI- Secretaria de Dirección.

Que, con Memorando N° 809-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 24 de agosto del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO **PROCEDENTE** el pedido de RECONOCIMIENTO DE VACACIONES de (60 días), a favor de la Sra. Thalía CORDOVA FASABI - Secretaria de Dirección,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar **PROCEDENTE**, el Reconocimiento de Vacaciones periodo 2022 y 2023 a favor de la Sra. Thalía CORDOVA FASABI - Secretaria de Dirección, identificada con DNI N°60218011, el cual le corresponde 60 días distribuidos de manera proporcional.



LC2547

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ

**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE.**



JDSR/DUGEL
EHS/JO
SVYA/GRRHH
MCPD/PROYECT-UGEL